

เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่า เมื่อคำฟ้องเพิ่มเติมถือเป็นคำฟ้อง ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การที่ศาลจะรับคำฟ้องเพิ่มเติมไว้พิจารณาได้ จึงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการฟ้องคดีด้วย เมื่อระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ มีลักษณะเป็นกฎ ซึ่งการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎนั้น จะต้องฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อกฎดังกล่าวมิได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย วันทีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีจึงหมายถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ คือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเพื่อขอเพิกถอนระเบียบดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น กล่าวคือ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๔๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดและต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาล โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๖๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่อายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี เพื่อนำเงินมาชำระค่าสินไหมทดแทนด้วยนั้น แม้คำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่รวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินด้วยกันได้ และไม่ได้เป็นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมที่ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง จึงไม่ต้องห้ามตามข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ก็ตาม แต่คำฟ้องเพิ่มเติมถือเป็นคำฟ้อง จึงต้องอยู่ในเงื่อนไขกำหนดเวลาการฟ้องคดีด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งจังหวัดปทุมธานี



ที่ ๒๖๒๗/๒๕๕๙ฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือไม่ระบุวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่ตามคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องได้บรรยายว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ อีกทั้ง ก่อนการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งตามคำร้องดังกล่าวมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๖๒๗/๒๕๕๙ ฯ ด้วย จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และต้องนำคดีมาฟ้องภายในสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๕/๒๕๖๐)

๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น แม้คำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเกี่ยวกับคำฟ้องเดิมพอที่จะพิจารณาพิพากษาไปด้วยกันได้ แต่เมื่อกรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอก ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ จึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน และผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการกระทำอื่นใดที่มีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี



อันเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าว และให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลาที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีจึงครบกำหนดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าสินไหมทดแทน คือ ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดไปในวันดังกล่าว ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเริ่มนับใหม่ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก คือ ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ จึงต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดราชการตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นฟ้องแย้งต่อศาลเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องแย้งเมื่อพ้นกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ศาลปกครองจึงไม่อาจมีคำสั่งรับคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐/๒๕๖๑)

๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การไว้ ดังนี้

(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผล

อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี
ไม่มีเหตุผลอันสมควร**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การ

เมื่อพิเคราะห์ข้อ ๔๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เห็นได้ว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การนั้น เป็นดุลพินิจของศาลที่จะมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี หรือจะไม่จำหน่ายคดีและดำเนินกระบวนการพิจารณานั้นต่อไปแล้วมีคำพิพากษาตามที่เห็นเป็นการยุติธรรมก็ได้ ดังนั้น หากข้อเท็จจริงในคดีตามที่ปรากฏในคำฟ้องและคำให้การเพียงพอที่ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีได้ ก็ชอบที่ศาลจะดำเนินกระบวนการและมีคำพิพากษาคดีนั้นต่อไปได้โดยหาจำต้องจำหน่ายคดีแต่เพียงสถานเดียวไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวไว้ชัดแจ้งแล้วว่าตนได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสามงวด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้วแต่ถูกยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมิได้กระทำความผิดหลักเกณฑ์หรือมีพฤติการณ์เป็นผู้ทำงาน และได้ทำงานเสร็จและส่งมอบงานไปแล้วตามสัญญา ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การสรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีตั้งใจไม่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญา จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ทั้งผู้ฟ้องคดีก็ยืนยันว่าข้อเท็จจริงตามคำฟ้องก็เสมือนเป็นคำคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่แล้วว่า การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและใช้งานได้จริง ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำฟ้องและคำให้การดังกล่าวจึงเพียงพอที่ศาลจะวินิจฉัยพิพากษาคดีนี้ตามที่เห็นเป็นการยุติธรรมได้แล้วโดยไม่จำต้องจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๙/๒๕๖๐)

**(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง
คำให้การหรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

ในวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองนั้น กรณีที่คู่กรณีไม่อาจดำเนินกระบวนการพิจารณาได้เพราะไม่เข้าใจภาษา เป็นหน้าที่ของคู่กรณีฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่จัดหาล่ามตามที่กำหนดในข้อ ๙ วรรคสี่ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่หากเป็นกรณีที่ศาลเห็นสมควรจะรับฟังถ้อยคำของบุคคลใดและต้องใช้ล่าม ย่อมเป็นหน้าที่ของศาลในการจัดหาล่ามตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในอุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นไม่จัดหาล่ามภาษาอิตาลีให้ในชั้นนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และไม่ได้เลื่อนการนั่งพิจารณาออกไปตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ ขอให้ยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการใหม่ นั้น เห็นว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าใจภาษาไทย ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องจัดหาล่ามตามที่กำหนดในข้อ ๙ วรรคสี่ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และไม่ใช่กรณีที่ศาลเห็นสมควรจะรับฟังถ้อยคำของบุคคลใดอันเป็นหน้าที่ของศาลที่จะจัดหาล่ามตามข้อ ๕๒ แห่งระเบียบดังกล่าว สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเลื่อนการนั่งพิจารณาเพราะเหตุไม่มีล่ามนั้น เมื่อการดำเนินกระบวนการที่ผ่านมาของศาลปกครองชั้นต้นได้ดำเนินการเป็นภาษาไทยจนศาลได้มีคำสั่งกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีโอกาสอ้างข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อศาลโดยครบถ้วนแล้ว อีกทั้ง ในชั้นนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกผู้ฟ้องคดียอมมีสิทธิยื่นคำแถลงเป็นหนังสือโดยผู้รับมอบอำนาจได้ตามข้อ ๘๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่จัดหาล่ามไม่ได้จัดหาล่ามมาในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้เลื่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่จัดหาล่ามให้ผู้ฟ้องคดีในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและไม่เลื่อนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก จึงมิใช่การไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีอำนาจยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๙/๒๕๖๑)

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระดับชาติ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฉบับใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขฉบับใหม่ดังกล่าวได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระดับชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติ ซึ่งหากยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี และยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับหรือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดีในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติดังกล่าว เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต โดยคำสั่งดังกล่าวมีคำเตือนกำหนดไปด้วยว่า หากไม่ปฏิบัติตามจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่คำสั่งดังกล่าวยังไม่ใช่การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการมีคำสั่งปรับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจขอให้ระงับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้มีคำสั่งกำหนดได้ ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งคำสั่งกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการตามคำสั่งพิพากษาแล้วเสร็จ อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดีหลังจากผู้ฟ้องคดี



ยื่นฟ้องคดีนี้แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอทุเลาการบังคับหรือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กับผู้ฟ้องคดีในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการขอในสิ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ จึงมีคำสั่งให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๕/๒๕๖๐)

(๒) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามมติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เลือกบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่เลือกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามสำหรับการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๑ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง มิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ... ในกรณีนี้ จึงต้องพิจารณาว่ามาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นบทกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อยกเว้นมิให้ถือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาทกกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ยังไม่เห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีมติเลือกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดียังฟังไม่ได้ว่าน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป



ก็มีได้ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง เพราะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนด และหากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาอธิการบดีใหม่อีกครั้งหนึ่ง และผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถที่จะเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในครั้งใหม่ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น การให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป ย่อมไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งให้ยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘/๒๕๖๑)

(๓) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีประกาศกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านคัดเลือก เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ข้อ ๒.๒.๒ ซึ่งกำหนดว่า เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว... ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกดังกล่าวในส่วนที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดี ต่อมาในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว โดยอ้างว่า เนื่องจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีการประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง



ของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในข้อ ๒.๒.๒ ของประกาศฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดว่า “ต้องเป็นศิษย์เก่าที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนั้นก่อนที่โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดที่ส่วนราชการอื่นแล้ว” ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะสมัครสอบคัดเลือกได้ตามประกาศดังกล่าว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แกไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในข้อ ๒.๒.๒ ตามประกาศดังกล่าว มิใช่เหตุผลที่อาจจะนำมาใช้ในการพิจารณาถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของประกาศฉบับพิพาท ซึ่งประเด็นความไม่ชอบด้วยกฎหมายของประกาศฉบับพิพาทยังคงเป็นประเด็นที่ศาลปกครองต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนคดีต่อไป กรณีจึงยังไม่ครบองค์ประกอบที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เฉพาะในส่วนของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ไว้ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้ ตามนัยมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๖/๒๕๖๑)

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

(๑) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่อนุญาตให้สำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค. ๓๗ (บางส่วน) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโบราณสถานป้อมวิเชียรโชฎก นั้น เห็นว่า จากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค. ๓๗ (บางส่วน) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครดังกล่าว มีแนวฐานรากกำแพงโบราณก่ออิฐสอปูนอยู่ใต้พื้นดินเชื่อมต่อกับแนวกำแพงป้อมวิเชียรโชฎกที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้แล้ว และโดยที่แนวฐานรากกำแพงโบราณที่อยู่ใต้ที่ดินพิพาทดังกล่าว ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี อันเข้าลักษณะเป็นโบราณสถาน ต้องห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ ประกอบกับ



มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ กรณีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจดุลพินิจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างอาคารและกำหนดเงื่อนไขการก่อสร้างอาคารในที่ดินซึ่งมีโบราณสถานได้ก็ตาม แต่การอนุญาตและกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นด้วย เมื่อพิจารณาเงื่อนไขการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตามแนวทางที่กรมศิลปากรกำหนดข้างต้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการก่อสร้างอาคารตามแบบแปลนแบบรูปรายการที่แก้ไข แนวฐานรากกำแพงโบราณซึ่งเป็นโบราณสถานดังกล่าวจะต้องถูกปกคลุมด้วยวัสดุประเภทแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile (แผ่น PolyFelt) แล้วถมทรายกลบชั้นหลักฐานเมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ แนวฐานรากกำแพงโบราณทั้งหมดจะอยู่ภายใต้อาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และโบราณสถานบางส่วนอยู่ใต้พื้นที่จอดรถ มีเพียงแนวอิฐบนพื้นแสดงรูปแบบการเรียงอิฐตามหลักฐานที่พบ ป้ายแสดงข้อมูลโบราณสถาน และ Plate ทองเหลืองระบุข้อความ “แนวกำแพงป้อมวิเชียรโชฎก มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามผังแสดงเขตที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ สค. ๓๖” เท่านั้น เงื่อนไขการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครดังกล่าว จึงยังไม่พอให้รับฟังได้ว่าเป็นการคุ้มครอง ดูแลรักษาโบราณสถาน หรือเป็นการฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติอันจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และภารกิจของกรมศิลปากรตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค. ๓๗ (บางส่วน) จึงมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่าการที่ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิพาทไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา จะมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครได้ต่อไปก็ตาม แต่ก็เพียงเป็นการชะลอการก่อสร้างอาคารไว้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น กรณีจึงไม่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ในทางกลับกัน ถ้าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการก่อสร้างอาคารต่อไปจนแล้วเสร็จและภายหลังศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่พิพาทแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่ออาคารที่ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมทั้งไม่อาจคงไว้ซึ่งโบราณสถานที่ขุดค้นพบดังกล่าว อันเป็นการยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ประกอบกับปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีที่ทำการอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร แม้พื้นที่คับแคบทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวกบ้างก็ตาม แต่หากศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ก็ไม่ถึงขนาดเป็นปัญหาหรืออุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะของราชการ จึงสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาครในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค. ๓๗ (บางส่วน) ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๓/๒๕๖๐)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้สำนักงานพระคลังข้างที่ (ผู้ร้องสอดที่ ๑) ก่อสร้างอาคารสูง ๔๑ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (๑๔๕ ห้อง) พื้นที่ ๔๔,๖๑๘ ตารางเมตร ในซอยมหาดเล็กหลวง ๒ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร การออกใบอนุญาตดังกล่าว จึงเป็นการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ถือเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามความในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อปรากฏว่าอาคารดังกล่าวมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าวจึงต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ซึ่งข้อ ๒ วรรคสอง กำหนดว่า สำหรับที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้น ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร และวรรคสาม กำหนดว่า ที่ดินด้านที่ติดถนนสาธารณะตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร และที่ดินนั้นต้องว่างเพื่อสามารถใช้เป็นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้โดยสะดวกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้จัดสรรพื้นที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ เลขที่ดิน ๓ เนื้อที่ ๖๗ ไร่ ๖๗ ตารางวา แบ่งเป็นแปลงย่อยทั้งสิ้น ๒๘ แปลง โดยที่ดินที่มีการก่อสร้างอาคารเป็นที่ดินแปลงย่อยที่ ๒๔ ซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับถนนราชดำริ แต่มีทางเข้าออกถนนราชดำริโดยใช้ซอยมหาดเล็กหลวง ๒ ซึ่งแม้ถนนมหาดเล็กหลวง ๒ จะมีลักษณะเป็นถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ อันเป็นถนนสาธารณะ ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ถนนมหาดเล็กหลวง ๒ มีเขตทางกว้าง



๑๒ เมตร ถึง ๑๓.๕๗ เมตร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฉบับพิพาทให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งอยู่ติดกับถนนมหาดเล็กหลวง ๒ ที่มีเขตทางกว้างน้อยกว่า ๑๘ เมตร จึงน่าจะมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๒๐ เลขที่ดิน ๓ ของผู้ร้องสอดที่ ๑ อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง หมายเลข พ. ๕-๒ (ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม) ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งข้อ ๒๒ วรรคสอง กำหนดว่าที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ (๙) การประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามหานคร การที่บริษัท ท. (ผู้ร้องสอดที่ ๒) ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฉบับพิพาท โดยที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าว มิได้ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร กรณีจึงน่าจะมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย และหากให้ผู้ร้องสอดที่ ๒ ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฉบับพิพาทต่อไป อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขภายหลัง และการให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฉบับพิพาท โดยให้ชะลอหรือระงับการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าวไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือการบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๖/๒๕๖๐)

(๒) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ต้องไม่เกินมูลค่าของจำนวนหนี้ตามคำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและเงินฝากของผู้ฟ้องคดีรวมมูลค่าสูงกว่าจำนวนหนี้ที่ผู้ฟ้องคดีจะพึงต้องชำระให้แก่กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว แต่โดยที่ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งโดยปกติราคาที่ดินย่อมจะต้องสูงขึ้นตามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้



เมื่อพิเคราะห์จำนวนหนี้เงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คำนวณโดยรวมดอกเบี้ยไถ่ถอนหน้าจำนวน ๑,๖๒๗,๗๔๔.๓๓ บาท เทียบกับมูลค่าของทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีตามที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๙๙ ซึ่งมีราคาประเมิน ๑,๕๖๘,๐๐๐ บาท แล้วจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันเพียง ๕๙,๗๔๔.๓๓ บาท และน่าจะเชื่อว่าจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ฟ้องคดีได้ มูลค่าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๙๙ จะต้องสูงกว่าจำนวนหนี้เงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คำนวณไว้จำนวน ๑,๖๒๗,๗๔๔.๓๓ บาท ดังนั้น หากให้คงไว้ซึ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๙๙ ก็ครอบคลุมจำนวนหนี้ที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบแล้ว และไม่เป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี โดยให้คงไว้เฉพาะที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๙๙ และรายการเงินสดในบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑๐,๓๖๐.๔๘ บาท (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คพ.๙๕/๒๕๖๐)

(๓) คำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นผู้มีบ้านเรือนอยู่บริเวณโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. (ผู้ร้องสอด) ฟ้องว่า นายกองคํการบริหารส่วนตำบลสระพังลาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ร้องสอดเพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด และอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ร้องสอดโดยไม่ชอบ ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมและกลิ่นเหม็นมีผลกระทบต่อคนในชุมชนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอาศัยอยู่ และส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ของผู้ร้องสอด พร้อมทั้งมีคำขอให้ระงับการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) จำนวน ๓ ฉบับ ให้ผู้ร้องสอด โดยอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของผู้ร้องสอดตั้งอยู่ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลยั้งทะลาย ตำบลบ้านดอน ตำบลสระยายโสม ตำบลสระพังลาน ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง และตำบลหัวโพธิ์ ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงมีเหตุที่อาจฟังได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให้ผู้ร้องสอดทั้ง ๓ ฉบับ น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย



และจากบันทึกถ้อยคำพยาน (ชั้นไต่สวน) ของศาลปกครองชั้นต้น พบว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ กำหนดตำบลสระพังลาน และราษฎรตำบลสระพังลาน จำนวน ๗๐ คน ยืนยันว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นและเขม่าควันจากการหล่อหลอมโลหะจากโรงงานของผู้ร้องสอด ประกอบกับความเสียหายที่เกิดจากมลพิษที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและโดยส่วนใหญ่มักส่งผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานกว่าความเสียหายอันเกิดจากกรณีละเมิดทั่ว ๆ ไป แม้ในขณะปัจจุบันจะยังมีได้ส่งผลในทันทีแต่ก็เห็นได้ว่าย่อมส่งผลในอนาคตโดยเฉพาะความเสียหายต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน ตลอดจนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งความเสียหายดังกล่าวไม่อาจแก้ไขเยียวยาได้โดยง่าย หรือไม่สามารควินิจฉัยเป็นมูลค่าความเสียหายได้และสมควรที่จะระมัดระวังป้องกันเพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว ดังนั้นการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ออกให้ผู้ร้องสอดมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างพิจารณาคดีจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าและประชาชนในตำบลสระพังลานจนยากแก่การแก้ไขเยียวยาภายหลังได้ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะนำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีคำสั่งให้โรงงานของผู้ร้องสอดหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีระบบขจัดฝุ่นละออง เขม่าควัน และกลิ่นเฉพาะส่วนของโรงงาน ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และปรากฏข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดงดเว้นการประกอบกิจการโรงงานหลอมโลหะ ผลิตอลูมิเนียมแท่ง และผลิตโลหะกัดกร่อน รวมทั้งการประกอบกิจการใด ๆ ของโรงงาน เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จึงเห็นได้ว่าการมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกฉบับไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาย่อมไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐบาลหรือแก่การบริหารสาธารณะแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ทุกฉบับที่มีผลใช้บังคับอยู่ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ออกให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการโรงงานไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๖๑)



๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
อย่างไร ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ
ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างไร ๆ
เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

- คำขอให้ระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
จากการที่ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้ผู้ร้องสอด
ก่อสร้างอาคารติดกับอาคารของผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้ประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ ก่อให้เกิดปัญหา
การปล่อยน้ำทิ้ง กลิ่น และเสียง รวมทั้งเสียงดังจากรถกระบะที่ใช้บรรทุกถังก๊าซและนำเต้าหู้
ไปจำหน่ายในเวลากลางคืนโดยใช้ถนนหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลา ๒๔ นาฬิกา
ถึง ๕ นาฬิกา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งห้ามผู้ร้องสอดประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ในช่วงเวลา ๒๔ นาฬิกา ถึง ๕ นาฬิกา
และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสั่งห้ามผู้ร้องสอดนำรถมาวิ่งเข้า-ออก ผ่านด้านหน้าอาคาร
ของผู้ฟ้องคดีในช่วงเวลา ๒๔ นาฬิกา ถึง ๕ นาฬิกา พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ผู้ร้องสอดระงับ
การประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ในช่วงเวลา ๒๔ นาฬิกา ถึง ๕ นาฬิกา ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่า
คดีจะถึงที่สุด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า นับตั้งแต่ผู้ร้องสอดเริ่มประกอบกิจการ



ผลิตเต้าหู้จนถึงปัจจุบัน ผู้ร้องสอดได้ปล่อยน้ำเสียจากการประกอบการผลิตเต้าหู้โดยไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ หรือผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งแล้วแต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจนเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นจริง และช่วงเวลา ๒๔ นาฬิกา ถึง ๕ นาฬิกา ก็เป็นเวลาที่คุณคณกุลทั่วไปนอนหลับพักผ่อน การผลิตเต้าหู้ของผู้ร้องสอดย่อมส่งผลกระทบต่อและรบกวนบุคคลที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าผู้ร้องสอดตั้งใจกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการกระทำที่ถูกฟ้องเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีบ้านใกล้เคียงกับอาคารที่ประกอบกิจการของผู้ร้องสอดได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากระบวนการผลิตเต้าหู้ของผู้ร้องสอด อีกทั้ง การให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้เป็นปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลปกครองชั้นต้นจะนำวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาใช้ โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเคร่งครัด ในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และให้ผู้ร้องสอดแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดปัญหาจากการปล่อยน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย จากกลิ่นเหม็น และจากเสียงดัง อันเกิดจากการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ของผู้ร้องสอด แล้วรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบ ทุกสามสิบวันจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๑/๒๕๖๑)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

(๑) ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นั้น หมายถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว



ก่อนการพิพาทเขาเท่านั้น มิได้หมายความว่ารวมถึงผู้ฟ้องคดีหรือคู่กรณีที่เป็นผู้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาทด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือคู่กรณีฝ่ายใดแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลที่จะให้ผู้ฟ้องคดีหรือคู่กรณีฝ่ายนั้นยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีก เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นคำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาท และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๒๓/๒๕๖๑)

(๒) หากไม่มีคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาต่อไปแล้วก็ไม่มีความประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวต่อไป

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมลับ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวาระการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้อง และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สิ้นผลลงนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ทำให้มูลเหตุแห่งคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้สิ้นสุดไป กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อไป จึงมีคำสั่งจำหน่ายคำร้องอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔๗/๒๕๖๐)

๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)

กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓



กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่เลือกนาย น. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นมีผลเป็นเพียงการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น อันเป็นผลให้ยังไม่สามารถดำเนินการนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยังสามารถดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก อีกทั้ง ในปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับผิดชอบในการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวทำให้หรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นว่าไม่สมควรมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘/๒๕๖๑)

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด

(๑) ต้องเป็นการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือผู้ร้องสอดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ข. ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นบิดามารดา



โดยชอบด้วยกฎหมายของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ณ. ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นักเรียนนายร้อยตำรวจ ช. และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ณ. ได้ถึงแก่ความตายในระหว่างการฝึกกระโดดร่มของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงร่วมกันยื่นฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดเชยค่าเสียหายในการจัดงานศพ ค่าปลงศพ และค่าขาดรายได้การเลี้ยงดู ต่อมา นางสาว ส. ซึ่งเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ช. ได้ยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ โดยมีความประสงค์ขอเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วม เห็นว่า การเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ ค่าปลงศพ ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ช. และการเรียกร้อยค่าขาดรายได้การเลี้ยงดู นั้น เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ร้องสอดซึ่งเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย และในฐานะทายาทผู้มีอำนาจจัดการศพ เมื่อฟังว่าผู้ร้องสอดเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีผู้กระทำละเมิดทำให้บุตรของตนตายได้โดยตรงอยู่แล้ว กรณีจึงเป็นการร้องขอเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยอาศัยคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นของผู้ร้องสอดเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีภายในอายุความการฟ้องคดีและเป็นไปตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีแล้วการที่ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ จึงถือเป็นการเสนอ “คำฟ้อง” ต่อศาลภายในระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๓/๒๕๖๐)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (บางส่วน) โดยยกเลิกผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนของผู้ฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ร้อง) ได้มีมติให้กันไว้เป็นพยาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ว่า ผู้ที่ผู้ร้องมีมติให้กันไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีและไม่ได้มีมติวินิจฉัยว่าทุจริตหรือมีส่วนร่วมในการทุจริต จำนวน ๒๐ คน นั้น เป็นบุคคลที่ให้ความร่วมมือแก่ผู้ร้องโดยเป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ และให้ถ้อยคำเป็นประโยชน์ในการไต่สวน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศยกเลิกผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวในส่วนของผู้ที่ผู้ร้องกันไว้เป็นพยาน จึงเป็นการดำเนินการโดยปราศจากอำนาจตามกฎหมาย คำร้องของผู้ร้องเป็นการโต้แย้งประกาศยกเลิกผลการคัดเลือกข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็นการร้องสอดขอเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมาย



วิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งผู้ร้องจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี แต่เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลเพิกถอนประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี ผลแห่งคำพิพากษาไม่ว่าจะเป็นการพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าวตามคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี หรือพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี ก็คงมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอเท่านั้น ผู้ร้องมิได้ถูกระทบกระเทือนหรือถูกบังคับตามคำพิพากษาแต่อย่างใด ผู้ร้องจึงไม่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี และไม่อาจถือได้ว่าผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำร้องสอดของผู้ร้องจึงเป็นคำร้องสอดที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๖/๒๕๖๑)

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกผลการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (บางส่วน) ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ และต่อมา

